رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٩١٣ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٣٠٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/٢هـ

المَوْضُوعَات

عقد - هبة - مسؤولية عقدية - فسخ العقد - الإخلال بالتزامات العقد - عدم استيفاء شرط الواهب - الأصل في شروط العقد الصحة واللزوم - نكول الجهة الإدارية.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بإعادة الأرض الموهوبة لها من قبله - الثابت قيام المدعي بهبة أرض للمدعى عليها، وعلى شرط إقامة مقر حكومي فيها خلال عام - إرادة الواهب المشروطة مقترنة بقبول الموهوب للهبة بشرطها - الأصل في شروط العقد الصحة واللزوم - عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت وفاءها بشرط المدعي - نكول المدعى عليها عن تقديم الإجابة على الدعوى قرينة على صحة الدعوى - استحقاق المدعي فسخ عقد الهبة محل الدعوى، وإعادة الأرض إليه - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بإعادة الأرض للمدعي.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- الأمر السامي رقم (٢/٣٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٥هـ، بشأن عدم المنح أو التنازل عن الأراضي والمنشآت الحكومية لأي من الجهات أو الأفراد.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٩/٩هـ جاء فيها: أن موكله وهب وزارةَ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أرض مرفق إداري برقم (٥) في المخطط رقم (١٠٣٩) بطريق الخرج المسجلة بالصك رقم (...) ومساحة إجمالية قدرها (٣٠٠٠م) ثلاثة آلاف متر مربع، واشترط على المدعى عليها استغلال الأرض لإقامة مقر لمكتب العمل بمحافظة الخرج خلال عام من تاريخ الإفراغ، ونقلت ملكية العقار لصالح أملاك الدولة (وزارة العمل-مكتب العمل بالخرج) وذلك بموجب الصك المسجل برقم (...) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٦هـ، ولم تقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنشاء المرفق خلال المدة المحددة، كما أن الوزارة أقامت المشروع الذي حصل التبرع من أجله في موقع آخر، وأعلنت المدعى عليها عدم حاجتها للأرض المتبرع بها، وذلك بناءً على خطاب مدير عام مصلحة أملاك الدولة رقم (٢٤٧٤٢) وتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ، وبناءً على ذلك تقدم موكله إلى المدعى عليها بخطابه رقم (١٤٣٧/١٩٧) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٢هـ، مطالباً بإعادة الأرض لانتفاء شرط الهبة ومرور المدة الزمنية دون إنشاء المرفق، وامتنعت الوزارة عن إعادة أرض موكله حتى تاريخه، وختم صحيفة الدعوى بطلب الحكم بإلغاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السلبي المتضمن امتناعها عن إعادة الأرض محل الدعوى، وإلزام الوزارة بإعادتها وإفراغها

لموكله. وبعد قيد القضية دعوى وإحالتها لهذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها، وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جاء في مضمونها الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة؛ لأن الأرض انتقلت ملكيتها بالهبة إلى أملاك الدولة. فعقّب وكيل المدعي بأن الصك أُشير فيه بعد عبارة أملاك الدولة، وزارة العمل-مكتب العمل بالخرج. وبجلسة هذا اليوم حضر الطرفان واكتفيا بما قدماه، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم بناءً على الأسباب التالية.

الأسْبَاب

لما كان المدعي يبتغي من إقامة هذه الدعوى إلزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعادة الأرض محل الدعوى وإفراغها له، ولما كان النزاع محل الدعوى متعلقاً بهبة المدعي للمدعى عليها، وكان عقد الهبة من العقود الشرعية المعتبرة، وكانت المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"؛ فإن الدعوى بهذا مشمولة بولاية المحاكم الإدارية، كما أن الدعوى مشمولة بالولاية المكانية لهذه المحكمة وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. ولما كانت الدعوى محالة إلى الدائرة بالموافقة لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام

١٤٤٠هـ، وكانت المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تنص على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، ولما كان الحق المدعى به قد نشأ بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٦هـ، وكانت الدعوى مرفوعة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٩هـ؛ فإنها بذلك مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فإن الثابت من صك الملكية رقم (...) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٦هـ الصادر عن كتابة العدل بمحافظة الخرج انتقال ملكية الأرض بالهبة من المدعي إلى أملاك الدولة (وزارة العمل-مكتب العمل بالخرج)، على أن يتم الإنشاء خلال عام من تاريخ الإفراغ الواقع في ١٤٣٦/٦/١٦هـ، ولما كانت إرادة الواهب المشروطة مقترنةً بقبول المدعى عليها للهبة بشرطها، وكان الأصل في الشروط الصحة واللزوم لأطراف العقد، وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت وفاءها بشرط الواهب، وكان تخلفها عن تقديم الإجابة على الدعوى قرينةً على صحة دعوى المدعي وافتقار المدعى عليها للحجة الداحضة لدعواه، وكان الأمر السامي رقم (٢/٣٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٥هـ خاصاً بالأراضي المملوكة للجهات الحكومية ابتداءً، ولا يمتد حكمه لمثل هذه الأرض محل النزاع التي هي ملك المدعي ثم انتقلت إلى المدعى عليها على وجه الهبة المشروطة، ولما كان الأمر ما ذكر، وكانت الدائرة قد قررت لزوم الشرط لطرفي العقد، وكان الثابت في قضاء الدائرة إخلال الموهوب بشرط الواهب؛ فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ عقد الهبة محل

الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليها بإعادة الأرض الموهوبة إلى ملك المدعي، على أن تبقى لما خصصت له على النحو المثبت في المخطط المعتمد وصك الملكية.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعادة الأرض رقم (٥) من المخطط رقم (١٠٣٩) بمحافظة الخرج، ذات الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٦هـ لملكية (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.